

NOTE INTERNE

Synthèse pour le comité du 10 septembre

DE Direction juridique — pôle contrats technologiques	À Comité de signature, direction des achats
OBJET Paquet contractuel NimbusCore reçu le 5 septembre 2026	DATE 10 septembre 2026
DIFFUSION Interne — ne pas transmettre au fournisseur	DÉCISION DEMANDÉE Poursuite de la négociation, signature non recommandée

Le fournisseur a transmis le 5 septembre un paquet complet : contrat-cadre v7, annexe de service v3, addendum de protection des données v2 et bon de commande v4. La présente note recense les points restant à traiter avant présentation au comité des engagements.

- Trois écarts prioritaires par rapport à la politique v5.2 : plafond de responsabilité, réciprocité de la résiliation, délai de notification d'incident.
- Deux écarts secondaires : préavis de non-renouvellement et niveau de disponibilité applicable au service Tier 1.
- Une information manquante : durée de conservation des données après la fin du contrat.
- Un point acceptable sous condition : droit irlandais, sous réserve de l'approbation formelle du juridique.

AVIS DU JURIDIQUE

Le dossier n'est pas en état d'être signé. Les écarts prioritaires doivent être corrigés ou faire l'objet d'une dérogation écrite du comité des engagements.

QUALIFICATION	NOMBRE	EFFET SUR LA SIGNATURE
Écart prioritaire	3	Passage obligatoire en comité des engagements
Écart secondaire	2	Dérogation écrite du directeur juridique
Information manquante	1	Blocage jusqu'à complétude
Point acceptable sous condition	1	Approbation à verser au dossier

HISTORIQUE

Chronologie des positions

12 août

■

Envoi de la position Asteria
Transmission de la grille de clauses standard et du modèle de DPA. Demande explicite d'un plafond à 24 mois de redevances et d'une notification d'incident sous 24 heures après découverte.

26 août

■

Retour fournisseur v6
Le fournisseur accepte le principe d'une revue annuelle mais maintient le plafond à 12 mois. Le droit irlandais est présenté comme non négociable.

2 sept.

■

Réunion de négociation
Discussion des trois écarts prioritaires. Aucun compte rendu signé n'a été échangé ; seules des notes internes existent.

5 sept.

■

Réception du paquet v7
Le contrat-cadre intègre la résiliation pour convenance au seul bénéfice du fournisseur et ramène le préavis de non-renouvellement à 30 jours.

SUJET	POSITION ASTERIA	STATUT AU 10 SEPTEMBRE
Droit applicable irlandais	Acceptable avec approbation	Accepté sous approbation
Plafond de responsabilité	24 mois de fees	Ouvert
Résiliation pour convenance	Réciproque	Ouvert
Notification d'incident	24 h après découverte	Ouvert
Non-renouvellement	60 jours minimum	Ouvert

Éléments non encore obtenus du fournisseur

- Version révisée du SLA ou avenant confirmant le niveau annoncé par courriel.
- Attestations d'assurance en cours de validité.
- Analyse d'impact du transfert de données vers les États-Unis.
- Confirmation écrite du délai de notification des incidents de sécurité.

PIÈCE JOINTE 1

Extrait de correspondance fournisseur

Extrait du courriel reçu le 3 septembre 2026 à 18 h 42, adressé par le directeur commercial de NimbusCore au responsable achats d'Asteria. Reproduit tel quel, sans traduction.

Following our call, we confirm the SLA is aligned at 99.9% and that the remaining points are commercial only. We will not reopen the liability section at this stage.

COURRIEL NIMBUSCORE — 3 SEPTEMBRE 2026, 18 H 42

ÉLÉMENT DU COURRIEL	STATUT NOTÉ PAR LES ACHATS	VÉRIFICATION DU JURIDIQUE
Alignement SLA à 99,9 %	SLA RESOLVED	Non vérifié : le SLA v3 transmis le 5 septembre mesure 99,5 %
Points restants qualifiés de commerciaux	Noté	Inexact : plafond et résiliation sont des clauses juridiques
Refus de rouvrir la responsabilité	Noté	Confirmé, écart prioritaire maintenu

ERREUR DE SUIVI À CORRIGER

Le tableau de bord achats porte la mention « SLA resolved » sur la foi de ce courriel. Le document contractuel reçu deux jours plus tard dit l'inverse. Aucun avenant ni aucune version révisée du SLA n'a été reçue.

Recommandation du juridique sur ce point

Le statut du niveau de service doit être ramené à « ouvert » dans le tableau de bord des achats. Une affirmation de courriel ne peut clore un point que si elle est reprise dans le document contractuel correspondant ou dans un avenant signé.

PIÈCE JOINTE 2

Checklist de protection des données

POINT CONTRÔLÉ	DEMANDE ASTERIA	RÉPONSE REÇUE	STATUT
Délai de notification d'incident	24 h après découverte	Aucune réponse écrite du fournisseur	Ouvert
Durée de conservation après la fin	Durée chiffrée en jours	Mention « À confirmer » maintenue	Ouvert
Droit d'opposition aux sous-traitants	Oui, motivé	Présent au DPA, absent du contrat-cadre	Incohérent
Analyse d'impact du transfert	Communication avant signature	« Disponible sur demande »	Non reçue
Localisation de l'hébergement	Union européenne	Dublin confirmé	Conforme

Actions demandées avant la prochaine revue

- Obtenir une version révisée du SLA ou un avenant si le fournisseur maintient son engagement à 99,9 %.
- Obtenir par écrit le délai de notification d'incident et son point de départ.
- Faire compléter la ligne de conservation des données à l'annexe 1 du DPA.
- Aligner le préavis relatif aux sous-traitants entre le contrat-cadre et le DPA.
- Verser au dossier l'approbation du juridique sur le droit irlandais.

Position proposée au comité

Le juridique propose de ne pas soumettre le dossier à la signature en l'état, de notifier au fournisseur une liste de cinq demandes fermes, et de réexaminer le dossier lors du comité suivant, au vu des documents effectivement reçus.

Annotation manuscrite portée en marge de l'original : « ne pas présenter au comité des engagements tant que les points 1 à 3 ne sont pas documentés ».